

1500842-05.2020.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Claudino dos Santos Cavalcante

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS CAVALCANTE, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500842-05.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500842-05.2020.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Claudino dos Santos Cavalcante

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS CAVALCANTE, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de novembro

de 2020, por volta das 10h00, nas dependências da empresa Curtume Vitapelli, situada na Rodovia Alberto Bonfiglioli, Bairro Ana Jacinta, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, tinha consigo, guardados em seu armário funcional, para fim de fornecimento a terceiros, aproximadamente 58,49g (cinquenta e oito gramas e quarenta e nove centigramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, distribuídos em 03 (três) porções, em forma de tabletes, tratando-se de substância cujo princípio ativo, Tetrahydrocannabinol, é capaz de determinar dependência e está relacionada em lista anexa à Portaria nº 344/98 da SVS/Ministério da Saúde, atualizada pela Resolução RDC nº 314, de 10/10/2019, como droga proscrita no território nacional.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o estabelecimento denominado Curtume Vitapelli é um lugar de trabalho coletivo, pois se trata de uma unidade industrial de processamento de peles, onde laboram dezenas de funcionários.

Na data do fato, policiais civis compareceram ao Curtume Vitapelli, onde o acusado trabalhava, para dar cumprimento a um mandado de prisão contra ele expedido, no âmbito da ação penal nº 1509689-42.2019.8.26.0482, da 1ª Vara Criminal desta Comarca.

Cumprido o mandado de prisão, os policiais vistoriaram o armário onde o réu guardava seus pertences pessoais. Na ocasião, estavam em companhia do vigilante patrimonial Elias Salomão da Silva e da gerente do Departamento de Recursos Humanos daquela empresa. Durante as buscas, encontraram, no armário, duas porções de maconha e uma balança de precisão, da marca LXX.

Quando Lucas tirou o uniforme da empresa empregadora, os policiais ainda encontraram, no interior da bota dele, o terceiro tablete de maconha.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação da substância entorpecente à comercialização.

A denúncia (fls. 94/96) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/90) e foi recebida em 19 de janeiro de 2021 (fls. 97).

Citado (fls. 110), o réu, assistido por Defensora constituída, apresentou resposta à acusação (fls. 127/130).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado, instaurando-se incidente de dependência toxicológica (fls. 137/138).

Durante a instrução processual (fls. 174/175 e 182/183), foram ouvidas 03 (três) testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual.

Reexaminada a presença dos requisitos legais, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve-se a prisão preventiva (fls. 188/189, 193/194, 202/203, 205/206, 208/209 e 217/218).

No incidente processual nº 0003718-82.2021.8.26.0482, juntou-se laudo de exame de dependência toxicológica (fls. 126/129 do apenso).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 225/231).

A Defensora, na sua manifestação final, postulou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pelo afastamento da causa de aumento de pena, pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e pela revogação da prisão preventiva (fls. 236/238).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 05/14) e de exibição e apreensão (fls. 08/09), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 79/81), do laudo de exame da balança apreendida (fls. 83/85) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Vejam os conjuntos probatórios.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 79/81) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Não há dúvida de que a droga estava sob a posse do réu, pois nesse sentido convergiram as declarações dele e das testemunhas Diego Rossaneis dos Santos e Elias Salomão Franzini.

Conforme se exporá mais detalhadamente adiante, o denunciado, no interrogatório (fls. 182/183), declarou que uma porção de maconha estava no interior da bota que calçava e as demais, em seu armário.

A testemunha Diego Rossaneis dos Santos (fls. 174/175), policial civil, informou que compareceu à empresa Vitapelli para cumprir um mandado de prisão expedido em desfavor do acusado. Chamado ao setor de recursos humanos, Lucas dirigiu-se àquela sessão e foi informado da existência do mandado de prisão. Como o réu trajava uniforme da empresa, autorizaram que ele se trocasse. Com o intuito de apanhar vestimentas do denunciado, um vigilante da empresa abriu o armário dele e lá encontrou uma balança de precisão e duas porções de maconha. Indagado, Lucas declarou que a droga se destinava ao seu próprio consumo. Em seguida, solicitaram que ele trocasse de roupas. Quando se despiu do uniforme da empresa, constataram que, no interior da bota dele, havia outra porção de maconha. Embora ele tenha afirmado que a substância entorpecente se destinava ao seu consumo, não encontraram papel de seda, dichavador, nem isqueiro sob a posse dele.

A testemunha Elias Salomão Franzini (fls. 182/183) informou que trabalha como vigilante, na empresa Vitapelli. Na data do fato, policiais compareceram à empresa, procurando por Lucas. O réu foi convidado a comparecer à sessão de recursos humanos e lá foi abordado pelos policiais, que o submeteram à busca pessoal e, na bota dele, encontraram uma pequena porção de maconha. A pedido dos policiais, o depoente abriu o armário de Lucas, onde outras porções da maconha foram encontradas. Além da substância entorpecente, havia no armário um aparelho que o depoente não sabe especificar se era uma balança ou um telefone celular. Disse que nunca viu o acusado comercializando ou consumindo drogas no interior da empresa. Afirmou que comumente ocorre o consumo de substâncias entorpecentes na empresa, embora a equipe de segurança envie esforços para impedir.

A confluência entre as declarações do acusado e das testemunhas Diego Rossaneis dos Santos e Elias Salomão Franzini evidencia que a substância entorpecente estava sob a posse de Lucas Claudino dos Santos Cavalcante.

Resta verificar qual seria a destinação da maconha.

Interrogado (fls. 182/183), o réu negou o tráfico de drogas. Afirmou ser usuário de maconha. Anteriormente ao fato, permanecera aproximadamente cinco meses internado, em tratamento contra a drogadição. Um dia antes da prisão em flagrante delito, comprara as porções de maconha que viriam a ser apreendidas, no Parque do Povo, por R\$ 120,00, de um indivíduo cujo nome não se recordava. Na data do fato, policiais encontraram uma porção de maconha junto ao seu corpo, no interior de sua bota, e as demais, em seu armário. Ressalvou, no entanto, que se destinavam ao seu próprio consumo. Afirmou que pretendia consumi-las no horário de almoço, numa estrada de terra batida vizinha à Vitapelli, nas proximidades do refeitório. Asseverou que o dichavador e o papel de seda usados para confeccionar cigarros ficavam escondidos sob uma árvore, junto a um bar abandonado, na estrada vizinha à empresa.

Jéssica Patrícia de Oliveira Santos, tia do acusado, declarou que seu sobrinho consome substâncias entorpecentes desde os 14 (quatorze) anos de idade. Afirmou que ele permaneceu internado por alguns meses, em tratamento contra a drogadição.

Declarou que trabalha na empresa Vitapelli, assim como Lucas, e que funcionários habitualmente consomem maconha numa estrada vizinha à empresa.

A condição de usuário de drogas do réu foi atestada no laudo de exame de dependência toxicológica (fls. 126/129 do incidente processual nº 0003718-82.2021.8.26.0482).

Em que pesem os elementos de prova no sentido de que o acusado é usuário de drogas, não há dúvida de que as porções de maconha se destinavam ao fornecimento a

terceiros.

O consumo habitual de drogas pelo réu nada esclarece sobre a destinação da maconha apreendida, pois é incomum que abstêmios se dediquem ao tráfico.

Conquanto Lucas tenha alegado que pretendia consumir a substância entorpecente, não portava petrecho para fragmentar o tablete de maconha, conhecido como dichavador, nem cachimbo, tampouco papel para confeccionar cigarros.

Não é crível que guardasse os petrechos de consumo em local aberto ao público, fora da empresa, em esconderijo diverso daquele onde homiziava a droga.

A inverossimilhança da adução de que guardava petrechos de consumo fora da empresa é ampliada pela evidência de que mantinha balança de precisão no armário funcional. Segundo o laudo de fls. 83/85, a balança apreendida tinha acurácia mínima de 0,1g (um decigrama) e apresentava vestígios de Tetrahydrocannabinol.

Não é razoável supor que o réu guardasse parte dos petrechos num lugar e parte, em outro esconderijo.

A balança seria inservível para aferir a massa no momento da compra, pois o réu alegou que comprara a droga em outro lugar. Considerando essa circunstância, o equipamento de medição somente poderia servir para que o denunciado aferisse o peso de porções fracionadas ali mesmo ou exibisse a terceiros o peso indicado na balança.

Afora a ausência de petrechos de consumo e a posse de balança de precisão, não é factível que o réu levasse consigo quantidade muito superior ao necessário para o consumo imediato.

A quantidade de maconha apreendida, 58,49g, seria suficiente para confeccionar mais de 50 (cinquenta) papélotes individuais daquela substância entorpecente. Nesse sentido, são esclarecedores os casos objetos dos julgados a seguir, nos quais cada porção individual da droga pesava em média 0,912g (novecentos e doze miligramas) e 0,91g (noventa e um centigramas) respectivamente:

(...) trazia consigo 58 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso de 45,8 gramas, 48 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 43,8 gramas e 18 invólucros plásticos contendo crack, com peso de 4,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; Apelação nº 990081469807; 16ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Pedro Menin; j. 13/04/2010).

(...) trazer consigo, para consumo de terceiros, 91g (noventa e um gramas) de "maconha", dispostos em cem papélotes plásticos, 42g (quarenta e dois gramas) de "cocaína", acondicionados em quarenta e dois supositórios plásticos, e 7,8g (sete gramas e oito decigramas) de "crack", acondicionados em trinta invólucros de papel alumínio, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; Apelação nº 990093256975; 36ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Toloza Neto; j. 25/05/2010).

Como o réu declarou que comprara os tabletes de maconha no dia anterior, é certo que não se dirigiu do ponto de venda diretamente para o trabalho.

Não é possível acreditar que levasse a droga, de uma só vez, para consumir no trabalho, pois a quantidade superava em muito o que seria possível usar no horário de almoço.

A quantidade apreendida, a posse de balança de precisão e a ausência de petrechos de consumo evidenciam que a substância entorpecente se destinava ao fornecimento a terceiros.

Ao ter consigo substância entorpecente destinada ao fornecimento a terceiros, o acusado praticou conduta prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Por estar demonstrada a destinação da droga ao fornecimento a terceiros, fica logicamente afastada a possibilidade de desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Está caracterizada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal, pois o réu praticou o crime no interior da empresa onde trabalhava.

Portanto, realizou a conduta nas dependências de local de trabalho coletivo.

É desnecessário verificar se pretendia comercializar a droga naquele lugar ou se beneficiar de qualquer forma do local, pois a causa de aumento de pena tem natureza

objetiva. Basta, para a sua configuração, que se pratique a infração penal nos lugares indicados no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06. Neste sentido: (...). A causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, deve permanecer, pois o delito foi cometido próximo a estabelecimento de ensino e local de trabalho coletivo, conforme laudo pericial de fls. 111/116. Por se tratar de causa de aumento de natureza objetiva, não há necessidade de prova no sentido de que o agente visasse vender ou entregar drogas a frequentadores desses locais públicos (...). (TJSP; Apelação Criminal 0004633-06.2021.8.26.0362; Relator: Tetsuzo Namba; 11ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/05/2022).

(...) Causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, bem caracterizada - Majorante de caráter objetivo, bastando que o delito seja praticado nas imediações dos estabelecimentos elencados no tipo, o que restou suficientemente comprovado nos autos (...). (TJSP; Apelação Criminal 0003421-65.2018.8.26.0099; Relator: Camilo Léllis; 4ª Câmara de Direito Criminal; j. 06/10/2020).

De qualquer forma, não havia outro motivo para que levasse a substância entorpecente ao trabalho, senão o intuito de entregá-la a outrem, naquele local. Como o réu é reincidente, não está configurada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que os registros criminais anteriores do acusado ensejam reincidência, a ser sopesada adiante.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Ante o exposto, aplica-se a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que o acusado é reincidente (art. 61, I, CP), pois voltou a praticar crime após a condenação no processo de conhecimento nº 0015183-30.2017.8.26.0482 (fls. 36/37).

Não está configurada a circunstância atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou que a droga se destinasse ao fornecimento a terceiros (Súmula nº 630 do STJ). Considerando a reincidência, agravam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase do cálculo, configurada uma majorante (art. 40, III, Lei nº 11.343/06), impõe-se a exasperação das reprimendas em 1/6 (um sexto).

Com o aumento de 1/6 (um sexto), passam-se as sanções para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Consoante se expôs anteriormente, não está caracterizada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente. Considerando a reincidência, o denunciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, § 2º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivo (reincidência) e objetivo (quantum da sanção), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS CAVALCANTE, nascido aos 21/08/1998, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Patrícia dos Santos Cavalcante e de Adilson Carreira Cavalcante, inscrito no Registro Geral nº 49.970.037 SSP/SP, pela prática

do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

A reincidência denota o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de reiteração. Tal circunstância determina a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra. Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, ressalvando-se que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensora constituída e que a balança apreendida foi destruída (fls. 155).

Transitada em julgado, expeçam guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos. P. I. C.

Presidente Prudente, 18 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA